

اعداد صلاح دعبس دعواتكم بالتوفيق ان شاء الله

المسالة الرابعة الاخذ بأقل ما قيل

قال: "الرابع: أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلاً، كما قيل: دية الكتابي الثلث، وقيل: النصف، وقيل: الكل بناء على الإجماع والبراءة الأصلية."*

قيل: يجب الأكثر لتيقن الخلاص، قلنا: حيث يتيقن الشغل، والزائد لم يتيقن."

* (١) الدليل الرابع: الأخذ بأقل ما قيل **

الشيخ البيضاوي قال الأدلة المختلف فيها نوعان:

1. **أدلة مقبولة:** وهي التي يُرجح فيها جانب القبول، وهي ستة: (١) الأصل، (٢) الاستصحاب، (٣) الاستقراء، (٤) الأخذ بأقل ما قيل، (٥) المناسب المرسل أو المصالح المرسلة، (٦) بعض نقض الدليل.

* *المقرر علينا: *الأصل، الأخذ بأقل ما قيل، المناسب المرسل.

2. **أدلة مردودة:** (١) قول الصحابي، (٢) الاستحسان.

الأسئلة**

1. ترجمة المسالة بأي عنوان؟ الأخذ بأقل ما قيل.
2. ما معنى الأخذ بأقل ما قيل؟
3. متى يأخذ الإمام الشافعي رحمه الله بأقل ما قيل؟ (أو شروط الأخذ بأقل ما قيل).
4. دليل الإمام الشافعي على الأخذ بأقل ما قيل.
5. الاعتراض الموجه إلى هذا الدليل والجواب عنه.
6. ما الحكم لو وجد الإمام الشافعي رحمه الله دليلاً يدل على الأكثر لا الأقل؟

معنى الأخذ بأقل ما قيل:

يعني توجد مسألة اجتهادية العلماء اختلفوا فيها ما بين قائل بالأقل وما بين قائل بالأكثر، ولا يوجد دليل يدل لا على الأقل ولا على الأكثر، ويكون الأقل داخل تحت الأكثر (أي جزء من

الأكثر)، في هذه الحالة الشافعي يأخذ أقل ما قيل ويختاره كأقل ما قيل في المسألة.

**** (مثال): **** دية المسلم ١٠٠ من الإبل أو ألف دينار من الذهب.

* الألف دينار من الذهب يساوي ٤ أربعة كيلو وربع كيلو جرام ذهب.

* دية المسلم واجبة لقول الرسول: (في النفس المؤمنة ١٠٠ من الإبل أو ١٠٠٠ دينار) بدليل نص كتابي ثابتة ومعروفة.

(٢) دية الكتابي واجتهاد الأئمة **

بالنص لكن لا يُعرف فداية لأن الاثنين منصوص عليهم في القرآن الكريم بطريقة الإجمال:

**** {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ****

كفاره ، القتل **** {وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا} ****.

القرآن لم يقل الدية كذا لم يحدد الدية لأن قال الدية واجبة لكن تبقى الآية مجملة وليست مفصلة، وبذلك دية الكتابي واجبة: **** {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ****.

وبذلك الدية لم ينص على قدرها في القرآن الكريم هنا الآية مجملة.

**** الحديث فصل: **** بالنسبة لدية المسلم لأن النبي قال: (في النفس المؤمنة ١٠٠ من الإبل) إلا أن يعفوا أهل القتل، أو ألف دينار من الذهب.

**** يبقى إحنا عندنا دية الكتابي (اليهود والنصارى): ****

لو المسلم قتل كتابي خطأ الدية واجبة، ولو قتل الكتابي عمداً الدية واجبة وأهل القتل عفاوا عن القصاص ينتقل إلى الدية. مقدار الدية لا نعلمه لأن غير منصوص عليه، المسألة هنا اجتهادية:

**** الحنفية: **** دية الكتابي مثل دية المسلم سواء **** (الكل) ****.

**** المالكية: **** دية الكتابي نصف دية المسلم **** (النصف) ****.

**** قول ثالث: **** أن دية الكتابي ثلث دية المسلم **** (الثلث) ****.

المسألة فيها ثلاثة أقوال، والذي قال بالأقل جزء من الأكثر، يعني الأقل داخل تحت الأكثر؛ لأن الثلث داخل النصف، والثلث والنصف الاثنين داخلين تحت الكل.

الشافعي يأخذ بأقل ما قيل، لأجل ذلك قال دية الكتابي ثلث دية المسلم اللي هو أقل ما قيل في المسألة.

(٣) شروط الأخذ بأقل ما قيل وأمثلة المعارضة**

معنى أقل ما قيل:

1. أن توجد مسألة اجتهادية.
2. أن تتعدد الأقوال في المسألة ما بين قائل بالأقل وقائل بالأكثر.
3. أن يكون الأقل جزء من الأكثر ولا يوجد دليل يدل لا على الأقل ولا على الأكثر؛ الشافعي يأخذ بأقل الأقوال.

شروط الإمام الشافعي للأخذ بأقل ما قيل:

1. أن تتعدد الأقوال في المسألة ما بين قائل بالأقل وقائل بالأكثر.
2. أن يكون الأقل جزء من الأكثر أو داخل تحته.
3. أن لا يوجد دليل يدل لا على الأكثر ولا على الأقل. الإمام يقول هنا هناخذ أقل الأقوال.

ما الحكم لو وجد الإمام الشافعي دليلاً يدل على الأقل أو على الأكثر؟

يأخذ الإمام الشافعي بالدليل ولا يأخذ بأقل ما قيل، مثل ما قاله على الإناء من ولوغ الكلب:

* الكلب شرب من الإناء، فغسل الإناء كام مرة؟

المالكية: قالوا غسله مرة واحدة؛ لأن الكلب طاهر عندهم، والغسل مرة استقذاراً فقط.

الحنفية: قالوا الغسل ثلاث مرات؛ لأن الراوي للحديث سيدنا أبو هريرة روي عنه أنه كان يغسل ثلاثاً، وسيدنا أبو هريرة عدل لا يُظن به إلا اتباع الدليل، فثبت عنده لأجل ذلك الحنفية قالوا الغسل ثلاث.

(٤) مثال صلاة الجمعة وتلخيص القاعدة**

الشافعية والحنابلة: قالوا الغسل من ولوغ الكلب سبع مرات؛ لأن الدليل الحديث الذي رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: (**إذا ولغ الكلب في إناء أحكم فليغسله سبع مرات إحداها بالتراب). الرد على الحنفية: ** حتى لو روي أن سيدنا أبو هريرة كان يغسل ثلاثاً، فالعبرة بما روى لا بما فعل/عمل؛ لأنه يُحتمل أن يكون نسي ما رواه،

فالعبرة بما روى لا بما عمل. لأجل ذلك قال الشافعية والحنابلة فالواجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب. الشافعي هنا لم يأخذ بأقل ما قيل لأن هناك دليل.

****((مثال آخر)):** العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة **

**** الحنفية:** ** أقل عدد ثلاثة.

**** المالكية:** ** أقل عدد ١٢ ش

**** الشافعية والحنابلة:** ** أقل عدد ٤٠ غير الإمام.

الإمام الشافعي لم يأخذ هنا بأقل ما قيل (وهو الثلاثة)؛ لأن هناك دليلاً (أن النبي ﷺ عقد الجمعة بالمدينة بنحو أربعين)، لأجل ذلك قال أقل عدد أربعين. الشافعي لم يأخذ بأقل ما قيل لأن هناك دليل يدل على الأكثر لا الأقل.

**** النص الأول "الرابع":** ** أي الدليل الرابع.

**** أخذ الشافعي بأقل ما قيل:** ** أي أخذ القول الأقل إذا لم يجد دليلاً.

**** لو وجد دليل:** ** يأخذ بالدليل سواء كان أكثر أم أقل.

**** دية الكتابي:** ** (قول الشافعي الثلث)، (مذهب المالكية النصف)، الكل (مذهب الحنفية بناءً على البراءة الأصلية).

**** الشافعي أخذ بالثلث:** ** لأن هذا أقل ما قيل في المسألة.

**** النص بناءً على الاجماع والبراءة الأصلية :-** هذا دليل الامام الشافعي **

الامام الشافعي على الاخذ باقل ما قيل هذا الدليل مركب من دليلين من الاجماع ومن البراءة الاصلية تبانين الاجماع وفي البراءة الاصلية احنا بنقول الشافعي خد باقل ما قيل ان يكون الاقل جزء من الاكثرا و داخل تحت الاكثر لان اللي قال بالاكثر قال بالاقل مع الزيادة على الاقل لان اللي قال بالنصف قال بالثلث واللي قال بالكل قال بالثلث يبقى الثلث وكأنه مجمع عليه لان الثلث يدخل تحت النصف والكل يبقى الثلث مجمع عليه وهذا هو الاجماع.

البراءة الاصلية يعني عدم التكليف يعني ذمة المكلف بريئة من الثلث والنصف والكل لان الاصل عدم التكليف خالفت هذه البراءة في الثلث ليه دليل الاجماع لان الثلث مجمع عليه.

الدليل مركب من الاجماع والبراءة الاصلية لو واحد ذهب الى المحكمة وقال انا انت مديون ليه بـ 100 جنيه وبعدها قدر يدعي انك مديون ليه بـ 500 جنيه وبعد كذا قدم ان انت مديون ليه بـ

1000 جنيه الاصل ان انت برئ الذمة والراجل قدم دليلك على 100 جنيه ولم يقدم على 500 جنيه ولا على 1000 جنيه المحكمة هتأخذ بـ 100 جنيه لان هناك دليلك الاصل براءة الذمة خلصنا براءة الذمة لان هناك دليل.

****النص قيل : يجب الاكثر لتيقن الخلاص****

هناك اعتراض على هذا الدليل انتو **بتقولوا يجب الاقل اللي هو الثلث** طب ليه مش نقول يجب الاكثر لاجل ان تتيقن المكلف الخلاص يعني تتيقن براءة الذمة من التكليف عدم شغل الذمة بوجوب شيء لاجل ان يكون ادى اللي عليه وزيادة الاول بدل ان تقول يجب الاخذ بالاقل يجب الاخذ بالاكثر لاجل ان يتيقن المكلف براءة الذمة لان لو قولنا بالاقل يحتمل ان يكون كان للنصف او الكل وهو دفع الثلث فلما نقول الكل يبرئ الذمة من الثلث والنصف والكل فهو متأكد براءة الذمة.

****النص قلنا ! حيث تتيقن الدخول في الزيادة لم تتيقن بالخروج****

احنا محتاجين براءة الذمة من التكليف اذا تيقنا ان الذمة مشغولة مفعولة وهنا الذمة لم تتيقن (يعني مثلا انا مش متأكد ان الذمة وليست شغل الذمة سببه من الثلث لان الثلث مجمع عليه).